

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

6122/2544

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

จำสืบตำรวจสัมพันธ์ ชลูดดง

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 90, มาตรา 91

พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 110 (1), มาตรา 108

พ.ร.บ.ยาสูบ พ.ศ.2509 มาตรา 19 วรรคหนึ่ง, มาตรา 24 วรรคหนึ่ง, มาตรา 43, มาตรา 49, มาตรา 50, มาตรา 53

ความผิดข้อหาเมียสูบที่มีได้ปิดแสดงมปียาสูบตามกฎหมายกับข้อหาเมียแสดงมปียาสูบปลอมเพื่อขายหรือเพื่อ นำออกใช้ จำเลยกับพวกร่วมกันมีไว้ในครอบครองซึ่งแสดงมปียาสูบปลอมก็เพื่อนำออกใช้กับยาสูบที่มีได้ปิดแสดงมปียาสูบตามกฎหมายนั่นเอง ดังนั้น ความผิดทั้งสองข้อหาดังกล่าวจึงเป็นความผิดกรรมเดียว และเป็นกรรมเดียวกับข้อหาเมียสูบที่มีได้ปิดแสดงมปียาสูบตามกฎหมายไว้ในครอบครองเกินกว่า 500 กรัม สำหรับความผิดข้อหาเสนอจำหน่ายและมีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอม แม้โจทก์บรรยายฟ้องแยกกันมา แต่ได้ความว่าจำเลย มีเจตนาอันเดียวคือต้องการขายบุหรี่ของกลางซึ่งเป็นบุหรี่ที่บรรจุในซองที่มีได้ปิดแสดงมปียาสูบตามกฎหมาย และที่มีเครื่องหมายการค้ากับแสดงมปียาสูบปลอมในซองเดียวกัน ความผิดทั้งสามข้อหาดังกล่าวข้างต้นจึงเป็นความผิด กรรมเดียวกับความผิดตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 110 (1) ประกอบด้วยมาตรา 108 ซึ่งเป็น บทกฎหมายที่มีโทษหนักที่สุด

โจทก์ฟ้องว่า โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ผู้เสียหายประกอบการค้าผลิต และจำหน่ายบุหรี่ยิกาแรต ยี่ห้อ กรองทิพย์ ๙๐ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๒ เวลา กลางวัน จำเลยกับนายสุเทพ รัตนศิริจิตร และนายสุริยะ อำพันเพ็ญโรจน์ ซึ่งศาล พิพากษาลงโทษไปแล้ว กับพวกซึ่งเป็นเยาวชนอีก ๑ คน ซึ่งแยกดำเนินคดี มิได้เป็น ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบได้ร่วมกันมิไว้ในครอบครองเพื่อขายซึ่งยาสูบชนิดบุหรี่ยิกาแรตชนิดซองอ่อนที่มีตราเครื่องหมายกรองทิพย์ ๙๐ ขนาดบรรจุซองละ ๒๐ มวน จำนวน ๔๑,๒๑๐ ซอง น้ำหนัก ๗๘๒,๙๙๐ กรัม อันเป็นยาสูบที่มีได้ปิดแสตมป์ ยาสูบ ตามกฎหมาย และไม่ใช้ยาเส้นที่ทำจากใบยาพันธุ์พื้นเมือง อีกทั้งยาสูบชนิด บุหรี่ยิกาแรตดังกล่าวเป็นยาสูบที่มี เครื่องหมายอย่างอื่นที่ใช้แทนแสตมป์ยาสูบกำกับ อยู่อันเป็นแสตมป์ยาสูบปลอมโดยจำเลยกับพวกรู้ว่าเป็นแสตมป์ยาสูบปลอม ทั้งนี้ ยาสูบชนิดบุหรี่ยิกาแรตดังกล่าวต้องปิดแสตมป์ยาสูบในอัตราร้อยละ ๗๐ ของมูลค่า ยาสูบ บุหรี่ยิกาแรต ดังกล่าวทั้งหมดต้องปิดแสตมป์ยาสูบซองละ ๑๔ บาท รวมเป็น แสตมป์ยาสูบทั้งสิ้นเป็นเงิน ๕๗๖,๙๔๐ บาท จำเลยกับพวกได้ร่วมกันเสนอ จำหน่าย และมีไว้เพื่อจำหน่ายสินค้ายาสูบชนิดบุหรี่ยิกาแรตที่มีตราเครื่องหมาย "กรองทิพย์ ๙๐" อันเป็นเครื่องหมายการค้าปลอมที่มีผู้ทำปลอมเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงของ โรงงานยาสูบกระทรวงการคลัง ผู้เสียหาย โดยจำเลยกับพวกรู้อยู่แล้วว่าเป็นสินค้าที่ มีการปลอมเครื่องหมายการค้าของผู้เสียหายซึ่งได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ต่อ กรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์โดยชอบแล้ว ขอให้ลงโทษตามพระราช บัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๔, ๑๐๘, ๑๑๐, ๑๑๕, ๑๑๗ พระราช บัญญัติยาสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙ มาตรา ๔, ๕, ๑๙, ๒๓, ๒๔, ๔๑, ๔๓, ๔๔, ๔๙, ๕๐, ๕๓ กฎ กระทรวง ฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๐ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดราคายาสูบ

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณค่าปรับ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๘ ประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๓๒, ๓๓, ๘๓, ๙๐, ๙๑

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกาโดยอัยการสูงสุดรับรองให้อุทธรณ์

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า ข้อ
เท็จจริงในเบื้องต้นรับฟังได้ว่า ในวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุตามฟ้องเจ้าพนักงาน
สรรพสามิตจับกุมจำเลยกับพวกพร้อมยึดได้ยาสูบหรือซิการ์เรตชนิดซองอ่อนที่มีตรา
เครื่องหมายการค้ากรองทิพย์ ๙๐ อันเป็นเครื่องหมายการค้าปลอมที่มีผู้ทำปลอม
เครื่องหมายการค้า ที่แท้จริงของโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ผู้เสียหาย และ
มิได้ปิดแสตมป์ยาสูบตามกฎหมาย ทั้งมีเครื่องหมายอย่างอื่น ที่ใช้แทนแสตมป์ยาสูบ
กำกับอยู่อันเป็นแสตมป์ยาสูบปลอมจำนวน ๔๑,๒๑๐ ซอง น้ำหนัก ๗๘๒,๙๙๐ กรัม
เป็นของกลาง

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ว่า จำเลยร่วมกระทำความผิด
ตามฟ้องหรือไม่ โจทก์มีนายฉัตรชัย พรหมศร และนายวิโรจน์ ศรีวารี นายตรวจ
สรรพสามิตเป็นพยานเบิกความ ศาลฎีกาเห็นว่า เหตุเกิดเวลากลางวัน นายฉัตรชัย
คุมดูอยู่ที่ร้านอาหารฝั่งตรงข้ามในระยะห่างประมาณ ๓๐ เมตร มีโอกาสเห็น
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน นายฉัตรชัยและนายวิโรจน์พยานโจทก์ทั้งสอง
เป็นเจ้าพนักงานสรรพสามิตที่ปฏิบัติการไปตามหน้าที่ ไม่เคยรู้จักจำเลยมาก่อนโดย
เฉพาะอย่างยิ่งจำเลยเป็นเจ้าพนักงานตำรวจจึงไม่มีเหตุที่พยานทั้งสองจะเบิกความ
กลั่นแกล้งจำเลยซึ่งเป็นเจ้าพนักงานด้วยกัน ทั้งพยานโจทก์ทั้งสองเบิกความ

สอดคล้องเชื่อมโยงกันโดยตลอด เริ่มตั้งแต่การให้สายลับไปซื้อบุหรี่จากร้านแต่ฮะเส็ง
ส่งไปให้ผู้เสียหายตรวจพิสูจน์พบว่า เป็นบุหรี่ปลอม การสืบทราบจากสายลับว่าจะมี
การนำบุหรี่ปลอม มาส่งที่ร้านแต่ฮะเส็ง การวางแผนจับกุมขั้นตอนและสถานที่ที่ไป
ดักรับดูจนกระทั่งการเข้าไปตรวจค้นจับกุมจำเลย กับพวกและยึดได้บุหรี่ปลอมเป็น
ของกลางโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่นายฉัตรชัยเบิกความว่า จำเลยนั่งรถยนต์ปิกอัพสีดำ
มากับนายสุเทพและได้เข้าไปในร้านแต่ฮะเส็งกับนายสุเทพประมาณ ๕ นาที ก็กลับ
ออกมาด้วยกันโดยมีนายอานนท์เดินออกมาด้วยนั้น นายวิโรจน์ก็เบิกความได้
สอดคล้องว่านายฉัตรชัยแจ้งนายวิโรจน์ทางวิทยุสื่อสารว่ามีรถยนต์ คันหนึ่งสีดำมา
จอดที่หน้าร้านแต่ฮะเส็งแล้วมีชาย ๒ คน เดินเข้าไปในร้าน สักครู่หนึ่งชาย ๒ คน ดัง
กล่าวพร้อมชาย อีกคนหนึ่งก็เดินออกมา เชื่อได้ว่าพยานโจทก์ทั้งสองได้เบิกความไป
ตามความจริงที่เกิดขึ้น ที่จำเลยนำสืบต่อสู้ว่าจำเลยนั่งรถยนต์แท็กซี่ไปหานายสุเทพ
ในที่เกิดเหตุเพื่อขอยืมรถยนต์ไปใช้ เมื่อไปถึงพบนายสุเทพกำลังขนลังสินค้าบุหรื
กรองทิพย์จากรถยนต์คันหนึ่งเข้าไปในร้านและบอกให้จำเลยช่วยขน จำเลยไม่ทราบ
ว่าเป็นบุหรี่ปลอมจึงช่วยขน ได้ประมาณ ๒ ถึง ๓ ลังก็มีเจ้าพนักงานสรรพสามิต
เข้าไปจับกุมนั้น ไม่ปรากฏว่าจำเลยได้ยกข้อต่อสู้ดังกล่าวขึ้นชี้แจงต่อเจ้าพนักงาน
สรรพสามิตที่เข้าจับกุมแต่ประการใด ทั้งหากจำเลยไปอยู่ในที่เกิดเหตุเพื่อขอยืม
รถยนต์ของนายสุเทพ ก็ไม่มีเหตุผลที่จำเลยจะต้องไปร่วมขนลังบุหรี่ด้วยเพราะมีคน
ขนกันอยู่แล้วถึง ๕ คน พยานจำเลยที่เบิกความอ้างว่า จำเลยเพิ่งมาอยู่ที่เกิดเหตุใน
ภายหลังขณะกำลังขนบุหรี่กัน คงมีนายสุเทพ นายสุริยะและนายอานนท์ซึ่งเป็นผู้
ต้องหา ว่าร่วมกระทำความผิดกับจำเลย โดยเฉพาะนายสุเทพกับนายสุริยะได้ถูกศาล
พิพากษาลงโทษไปแล้ว น่าเชื่อว่า เบิกความเพื่อช่วยเหลือจำเลยมิให้ต้องรับโทษ ข้อ
นำสืบของจำเลยขัดต่อเหตุผลไม่มีน้ำหนักให้รับฟัง พฤติการณ์ ที่จำเลยนั่งรถยนต์
ปิกอัพสีดำมากับนายสุเทพและมาจอดที่หน้าร้านแต่ฮะเส็ง จากนั้นจำเลยกับนายสุ
เทพลงจากรถยนต์เข้าไปในร้านดังกล่าวสักครู่หนึ่งก็พากันออกมาจากร้าน นายสุเทพ

ไปขับรถยนต์ปิกอัพสีดำเคลื่อนไปข้างหน้า จำเลยช่วยเข็นรถยนต์เก๋งเข้าไปแทนที่ ต่อมาประมาณ ๑๐ นาที ก็มีรถยนต์ปิกอัพสีแดงบรรทุกนุหรีของกลางแล่นมาจอด แทนที่ รถยนต์เก๋ง แล้วจำเลยกับพวกช่วยกันขนนุหรีของกลางจากรถยนต์ปิกอัพสีแดงเข้าไปในตึกแถวซึ่งเป็นที่เก็บสินค้า ของร้านแต่ะเส็ง เชื่อได้ว่าจำเลยเป็น ตัวการร่วมในการนำนุหรีของกลางมาจำหน่ายให้แก่ร้านแต่ะเส็งและย้อม ต้องรู้ดีว่า นุหรีของกลางเป็นนุหรีที่มีได้ผลิตจากโรงงานยาสูบอันเป็นนุหรีปลอมที่มีตรา เครื่องหมายการค้ากรองทิพย์ ๙๐ ปลอม และได้ปิดแสตมป์ยาสูบตามกฎหมาย แต่ มีเครื่องหมายอย่างอื่นที่ใช้แทนแสตมป์ยาสูบกำกับอยู่อันเป็นแสตมป์ยาสูบปลอม พยานหลักฐานของจำเลยไม่อาจหักล้างพยานหลักฐานของโจทก์ได้ ข้อเท็จจริงฟังได้ ว่าจำเลย ร่วมกระทำความผิดตามฟ้อง

อย่างไรก็ดี ความผิดข้อหาเมียสูบที่มีได้ปิดแสตมป์ยาสูบตามกฎหมายกับข้อหา มีแสตมป์ยาสูบปลอมเพื่อขายหรือเพื่อนำออกใช้ เห็นว่า จำเลยกับพวกร่วมกันมีไว้ใน ครอบครองซึ่งแสตมป์ยาสูบปลอมก็เพื่อนำออกใช้กับยาสูบ ที่มีได้ปิดแสตมป์ยาสูบ ตามกฎหมายนั่นเอง ดังนั้น ความผิดทั้งสองข้อหาดังกล่าวจึงเป็นความผิดกรรม เดียวและ เป็นกรรมเดียวกับข้อหาเมียสูบที่มีได้ปิดแสตมป์ยาสูบตามกฎหมายไว้ใน ครอบครองเกินกว่า ๕๐๐ กรัม สำหรับความผิด ข้อหาเสนอจำหน่ายและมีไว้เพื่อ จำหน่ายซึ่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมนั้น แม้โจทก์บรรยายฟ้องแยกมา ใน ข้อ ๒ ข. แต่ได้ความว่าจำเลยมีเจตนาอันเดียวคือต้องการขายนุหรีของกลางซึ่งเป็น นุหรีที่บรรจุในซองที่มีได้ปิดแสตมป์ ยาสูบตามกฎหมาย และที่มีเครื่องหมายการค้า กับแสตมป์ยาสูบปลอมในซองเดียวกัน ความผิดทั้งสามข้อหาดังกล่าวข้างต้นจึงเป็น ความผิดกรรมเดียวกับความผิดข้อหาในฟ้องข้อ ๒ ข. ดังกล่าว

พิพากษากลับ จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๑๑๐ (๑) ประกอบด้วยมาตรา ๑๐๘ พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙

มาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง, ๒๔ วรรคหนึ่ง, ๔๓, ๔๙, ๕๐, ๕๓ ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๘๓ การกระทำของจำเลยเป็นการกระทำความผิดเป็นความผิดต่อกฎหมาย
หลายบท ให้ลงโทษตาม พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๑๑๐
(๑) ประกอบด้วยมาตรา ๑๐๘ ซึ่งเป็นบทกฎหมายที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๙๐ ให้จำคุก ๑ ปี และปรับ ๔๐๐,๐๐๐ บาท ไม่ปรากฏว่า
จำเลยได้รับโทษ จำคุกมาก่อน สมควรให้โอกาสจำเลยกลับตนเป็นพลเมืองดีโดยให้
รอการลงโทษจำคุกไว้มีกำหนด ๒ ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖ ไม่ชำระ
ค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙, ๓๐.

(ประชา ประสงค์จรรยา-พินิจ เพชรรุ่ง-ยงยศ นิสภัตรกุล)

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ - นายวุฒิพงษ์ เวชยานนท์
ศาลอุทธรณ์ -

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>